

N. R.G. 3916/2024



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI  
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Michele Cappai           | Presidente   |
| Francesco Maria Ciaralli | Giudice      |
| Valerio Ceccarelli       | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile promossa da:

*Parte\_1*, elettivamente domiciliata in Tivoli, Via di Villa Adriana, n. 140, presso lo studio dell'Avv. Federica Roiter, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

e

*Parte\_2*, elettivamente domiciliato in Roma, Via Augusto Riboty, n. 28, presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Iannella, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

Oggetto: Separazione consensuale

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Le parti hanno contratto matrimonio in Roma, in data 05.10.2002, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 1470, Parte II, Serie A01, Anno 2002), sono genitori di *Per\_1* (nato in data 22.03.2005).

La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.

La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.

Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.

La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Dichiarare la separazione personale tra *Parte\_1* e *Parte\_2* i quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 05.10.2002;
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Roma (Atto n. 1470, Parte II, Serie A01, Anno 2002);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- Compensa le spese di lite.

Così deciso nella camera di consiglio virtuale *teams* del 23.12.2024

Il Giudice rel. ed est.  
*Valerio Ceccarelli*

Il Presidente  
*Michele Cappai*